TIMMERWERKEN

OK Timmerwerken · timmer- en betonwerk
Suzanna van Oostdijkstraat 4, 4206 XW Gorinchem
KvK 51855232 · 06 41 42 91 06 · info@ok-timmerwerken.nl

OK TIMMERWERKEN · GORINCHEM

Algemene *voorwaarden*

Algemene voorwaarden van OK Timmerwerken, eenmanszaak, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 51855232, gevestigd aan de Suzanna van Oostdijkstraat 4, 4206 XW Gorinchem · 06 41 42 91 06 · info@ok-timmerwerken.nl · www.ok-timmerwerken.nl

ARTIKEL 1

Definities

1. OK Timmerwerken: de eenmanszaak die deze algemene voorwaarden hanteert en werkzaamheden verricht op het gebied van timmerwerk en afbouw, betonvloeren, funderingen, dakramen (waaronder het plaatsen van VELUX-dakramen), carports en overkappingen, onderhoud en renovatie en nieuwbouw.
2. Klant: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie OK Timmerwerken een overeenkomst sluit.
3. Consument: een Klant die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
4. Overeenkomst: iedere afspraak tussen partijen betreffende het uitvoeren van werkzaamheden en/of de levering van materialen.
5. Werk: het geheel van de werkzaamheden en materialen dat OK Timmerwerken volgens de Overeenkomst uitvoert en levert.
6. Oplevering: het moment waarop het Werk volgens artikel 9 als opgeleverd geldt.
7. Schriftelijk: per brief of per e-mail.

ARTIKEL 2

Toepasselijkheid

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en werkzaamheden.
2. Afwijkingen zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen.
3. Toepasselijkheid van voorwaarden van Klant wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
4. OK Timmerwerken stelt deze voorwaarden vóór of bij het sluiten van de Overeenkomst ter beschikking, bijvoorbeeld als bijlage bij de offerte of via een link in de offerte.
5. Als een bepaling uit deze voorwaarden ongeldig is, blijven de overige bepalingen gewoon van kracht.

ARTIKEL 3

Offertes en totstandkoming van de overeenkomst

1. Offertes zijn vrijblijvend en 30 dagen geldig tenzij anders vermeld.
2. Kennelijke fouten of vergissingen binden OK Timmerwerken niet.
3. De overeenkomst komt tot stand na schriftelijke bevestiging of feitelijke aanvang van werkzaamheden.
4. Een offerte omschrijft in ieder geval het Werk, de materialen, de prijs (vast of als richtprijs) en de verwachte planning.

ARTIKEL 4

Prijzen en meerwerk

1. Alle prijzen zijn inclusief btw tenzij anders vermeld.
2. Indien een richtprijs is overeengekomen, mag deze met maximaal 10% worden overschreden.
3. Meerwerk wordt alleen uitgevoerd en in rekening gebracht na overleg met en akkoord van de Klant.
4. Stijgen na het sluiten van de Overeenkomst de kosten door overheidsmaatregelen of hogere materiaalprijzen, dan mag OK Timmerwerken die doorberekenen. Gebeurt dat bij een Consument binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, dan mag de Consument de Overeenkomst ontbinden.

ARTIKEL 5

Betaling

1. OK Timmerwerken mag een aanbetaling tot 50% verlangen.
2. Facturen dienen binnen 7 dagen na factuurdatum te worden voldaan.
3. Bij te late betaling is de wettelijke rente verschuldigd (bij consumenten art. 6:119 BW, bij bedrijven de handelsrente van art. 6:119a BW).
4. Incassokosten komen voor rekening van de Klant volgens de wettelijke regeling. Bij een Consument pas nadat hij Schriftelijk is aangemaand en nog 14 dagen de tijd heeft gekregen om te betalen.
5. Bij een bouwwerk dat voor een Consument wordt uitgevoerd, mag de Consument volgens de wet (art. 7:768 BW) 5% van de aanneemsom inhouden en bij de notaris in depot storten, als waarborg voor het herstel van gebreken bij de Oplevering.

ARTIKEL 6

Opschorting en ontbinding

1. OK Timmerwerken mag verplichtingen opschorten bij niet-tijdige betaling.
2. Ontbinding is mogelijk bij toerekenbare tekortkoming na ingebrekestelling.

ARTIKEL 7

Herroeping en annulering

1. Sluit een Consument de Overeenkomst buiten de bedrijfsruimte van OK Timmerwerken (bijvoorbeeld bij de klant thuis) of op afstand (per telefoon, e-mail of WhatsApp), dan heeft hij een bedenktijd van 14 dagen. Binnen die termijn kan hij de Overeenkomst zonder opgave van redenen kosteloos ontbinden. OK Timmerwerken informeert de Consument hierover bij de offerte, met een modelformulier voor herroeping.
2. Vraagt de Consument uitdrukkelijk om binnen de bedenktijd met het Werk te beginnen, en herroept hij daarna toch, dan betaalt hij het deel van het Werk dat al is uitgevoerd. Bij dringende reparaties op verzoek van de Consument geldt geen bedenktijd voor die reparatie.
3. Zegt de Klant de Overeenkomst daarna op (annulering), dan betaalt hij volgens de wet (art. 7:764 BW) de prijs, verminderd met de kosten die OK Timmerwerken door de opzegging bespaart. Dit omvat in ieder geval op maat bestelde materialen en al gemaakte voorbereidingen.

ARTIKEL 8

Uitvoering van de werkzaamheden

1. Werkzaamheden worden uitgevoerd naar beste inzicht en vakmanschap.
2. Termijnen zijn indicatief tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.
3. Klant draagt zorg voor tijdige toegang tot de werkplek.
4. De Klant zorgt, tenzij anders afgesproken, kosteloos voor elektriciteit, water en een plek om materialen op te slaan.
5. Meer- en minderwerk worden vooraf met de Klant besproken en zo mogelijk Schriftelijk vastgelegd, met de gevolgen voor prijs en planning.

ARTIKEL 9

Oplevering

1. Het Werk geldt als opgeleverd zodra OK Timmerwerken heeft gemeld dat het klaar is en de Klant het heeft goedgekeurd, of het Werk in gebruik heeft genomen.
2. Kleine gebreken die eenvoudig binnen korte tijd te herstellen zijn, zijn geen reden om de Oplevering te weigeren. Ze worden vastgelegd en binnen een redelijke termijn hersteld.
3. Waar de wet dat voorschrijft (art. 7:757a BW), ontvangt een Consument bij de Oplevering een opleverdossier.

ARTIKEL 10

Aansprakelijkheid

1. Aansprakelijkheid is beperkt tot directe schade.
2. Geen aansprakelijkheid voor indirecte schade zoals gevolgschade of winstderving.
3. Aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat door verzekering wordt uitgekeerd, dan wel tot het factuurbedrag.
4. Beperkingen gelden niet bij opzet of bewuste roekeloosheid.
5. Na de Oplevering is OK Timmerwerken aansprakelijk voor gebreken die bij de Oplevering redelijkerwijs niet ontdekt hadden kunnen worden, tenzij het gebrek niet aan OK Timmerwerken is toe te rekenen (art. 7:758 lid 4 BW). Tegenover een Consument wordt deze aansprakelijkheid niet beperkt.

ARTIKEL 11

Overmacht

1. Onder overmacht wordt verstaan iedere omstandigheid buiten de macht van OK Timmerwerken.
2. Verplichtingen worden opgeschort gedurende overmacht.
3. Bij overmacht langer dan 30 dagen mogen partijen ontbinden.

ARTIKEL 12

Garantie

1. OK Timmerwerken geeft 12 maanden garantie op de uitvoering van het Werk, gerekend vanaf de Oplevering. Gebreken die in die periode door de uitvoering ontstaan, worden kosteloos hersteld.
2. Op materialen en producten geldt de garantie van de fabrikant, zoals de garantie van VELUX op VELUX-dakramen.
3. De garantie vervalt bij onoordeelkundig gebruik, normale slijtage of wijzigingen of reparaties door derden. Haarscheuren door krimp en kleurverschillen in beton, het natuurlijk werken van hout (krimpen en uitzetten) en kleine onvolkomenheden die geen afbreuk doen aan het gebruik en het aanzien van het Werk, vallen niet onder de garantie.
4. De wettelijke rechten van een Consument blijven onverminderd gelden; deze garantie komt daar bovenop.

ARTIKEL 13

Klachten

1. Klachten dienen binnen bekwame tijd schriftelijk te worden gemeld.
2. Consument uiterlijk binnen 2 maanden na ontdekking.
3. Een klacht schort de betalingsverplichting van een zakelijke Klant niet op. Een Consument mag bij een gebrek de betaling van het deel dat met het gebrek samenhangt uitstellen tot het gebrek is hersteld.

ARTIKEL 14

Verzekering en risico

1. Risico van materialen gaat over bij levering.
2. Klant dient werkobject adequaat te verzekeren.

ARTIKEL 15

Eigendomsvoorbehoud

1. Geleverde materialen blijven eigendom tot volledige betaling heeft plaatsgevonden.

ARTIKEL 16

Privacy

1. OK Timmerwerken gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens, zoals beschreven in de privacyverklaring op www.ok-timmerwerken.nl/privacyverklaring.

ARTIKEL 17

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
2. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter conform wettelijke bepalingen.